

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1590

הצעת חוק אי-נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק ההוצאה 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 16, בסופו יבוא:
לפועל

"(ג) לא ינקוט מנהל לשכת ההוצאה לפועל כל הליך בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל כהגדרתם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948²."

2. תיקון פקודת המסים (גביה) 2. בפקודת המסים (גביה)³, אחרי סעיף 9 יבוא:
המסים (גביה)

"השהיית גביית 9א. לא ינקוט פקיד גבייה או גובה מיסים כל פעולה המס לפני מועדי המס לגביית המס, בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל כהגדרתם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון ומשפט, התש"ח–1948⁴."

דברי הסבר

רוב החייבים אינם יכולים לשלם את חובם להוצאה לפועל והפעולות השונות הננקטות כלפיהם כאשר אינם עומדים במועדי התשלומים פוגעות בהם. הסנקציות המופעלות כנגד חייבים אינן קיימות בכדי לחנך אותם למוסר תשלומים אלא לכפות על החייב הליכים, במטרה לגבות ממנו את כספי הזכאי. אך כאשר גביית הכספים נעשית בערבי חגים ומועדים, הפגיעה היא בלתי מידתית. זאת, מכיוון שאם החייב לא יספיק לגייס את סכום החוב ולהסדיר את חובו טרם החג, יאלץ להמתין עד לאחר החג וכל אותם ימים יתמודד עם הגבלות שהוטלו עליו בשל החוב, לדוגמא עם חשבון מעוקל. לכן, מוצע להשהות את הליכי הוצאה לפועל ואת הפעולות לגביית המס בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/886).

הצעת החוק זהה לפ/24/886 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

³ חוקי אי"י כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.

⁴ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

